鼎湖区“3·31”高处坠落事故调查报告

2022年3月31日11时许,肇庆市鼎湖区鸿冠艺术马赛克有限公司(以下简称鸿冠公司)发生一起高处坠落事故。1名外包作业人员在鸿冠公司熔制车间的棚顶瓦面铺设星铁皮瓦时站立不稳后坠地，当天14时12分抢救无效死亡。

事故发生后，鼎湖区人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，成立了由鼎湖区应急管理局牵头，鼎湖区住建局、肇庆市公安局鼎湖分局、区人社局、区司法局、区总工会以及永安镇人民政府组成的鼎湖区“3·31”高处坠落事故调查处理工作组(以下简称事故调查组)开展事故调查工作，并邀请鼎湖区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，总结了经验教训，提出了事故防范和整改措施建议。现将相关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故发生单位基本情况

事故单位名称：肇庆市鼎湖区鸿冠艺术马赛克有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：何*

注册资本：人民币伍佰万元

成立日期：2004年12月8日

营业期限：2004年12月8日至无固定期限

住所：肇庆市鼎湖区永安镇贝水经济开发区

经营范围:马赛克加工、销售，货物、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）事故工程队基本情况

事故工程队是私人工程队，没有领取工商营业执照。私人工程队成员：黄*、黄*林、黄*彬、谢*斌。

（三）事故车间基本情况

事故位置位于鸿冠公司熔制车间7号炉，其棚顶原以石棉瓦为主，是利用石棉纤维与水泥为原料经制板加压而成的层顶防水材料。事故工程需要在原有石棉瓦基础上再铺设一层星铁瓦，星铁瓦是采用彩色涂层钢板，经辊压冷弯成各种波型的压型板。石棉瓦与星铁瓦均为非承重构件。死者是从7号炉顶棚北侧摔下的，高度约为9米。

(四)事故相关人员情况

1、黄*林，男，50岁，汉族，身份证号：452523197200*****，籍贯:广西桂平市*******，在本次事故中发生高处坠落受伤后送院抢救无效死亡。经查询，黄*林持有特种作业人员高空作业证。**

2、黄*，男，56岁，汉族，身份证号：452523196600*****，籍贯：广西桂平市*******，为本次事**

故工程队的主要负责人，日常工作是负责招揽业务。

二、事故发生经过和应急处置情况

(一)事故发生经过

2022年初，鸿冠公司主要负责人罗*灿日常巡查中发现鸿冠公司熔炉6-7号车间顶棚存在少量漏雨情况，于是打算聘请工人对其进行作业维修。罗*灿在其朋友处打听到黄*会做瓦面维修等工作，便联系黄*进行工程洽谈并签订施工合同，合同内容包括维修工程位置、工程款额、付款方式等，同时鸿冠公司厂长张献国代表鸿冠公司(甲方)于2022年3月1日与黄*(乙方)签订《施工安全责任(合同)协议书》,《协议书》中双方协定由乙方向现场从业人员提供必要的劳动用品。

2022年3月1日，黄*带领黄*林、黄*彬和谢*斌共4人进入鸿冠公司后，当天鸿冠公司先是查验黄*林、黄*彬和谢*斌3人的高空作业操作证，并对3人进行安全生产培训教育后，开始围边和搭隔楼工作，工程用时4天。

2022年3月29日，黄*带领黄*林、黄*彬和谢*斌共4人再次进入鸿冠公司熔炉6-7号车间区域进行顶棚维修。

2022年3月31日上午9时45分，黄*彬、黄*林、谢*斌3人到鸿冠公司熔制车间7号炉上方棚顶为星铁瓦铺设工作作前期准备。上午11时许，黄*林3人使用吊装工具将十余块星铁瓦提升至棚顶叠放，当时谢*斌位于顶棚瓦顶，黄*林位于棚顶北边瓦面(离地高度约9米)，黄*彬位于棚顶南边瓦面，3人依次从北至南传递星铁瓦。当传递到第3块星铁瓦，因星铁瓦

重量较大，黄*林将星铁瓦抽出时用力过猛，导致身体失稳，站立不稳后踩破没有承重能力的瓦面，从9米高的棚顶掉落到地上。谢*斌听到身后传来瓦片破裂声响，转过头发现黄*林原来站立位置有一个约70厘米宽的洞，通过洞口观察发现黄*林躺在地面一动不动，佩戴的安全帽已脱落在一旁，身上无佩戴安全带。

(二)事故应急救援处置情况

（1）应急救援

事故发生后，谢*斌立即告知黄*彬并让其拨打120，再通知张献国，两人依次下到地面后查看黄*林伤势，发现他嘴角微动，后脑有血迹，为尽快抢救黄*林，黄*彬驾驶自己的小车将黄*林送往四会市人民医院救治。

张献国在接到黄*彬电话告知发生事故后，立即赶往事故现场并让黄*彬拨打120求助，并以电话形式将情况报告罗*灿。罗*灿立即致电黄*，要求其通知黄*林家属一同前往鸿冠公司协商事故处理事宜。

(2) 政府及相关部门处置情况

永安镇人民政府在接到鸿冠公司事故报告后，于16时17分将情况转告区应急管理局，并前往鸿冠公司了解最新情况。

鼎湖区应急管理局接报后迅速响应，组织工作人员前往鸿冠公司，在得知黄*林抢救无效死亡后，区应急管理局、永安镇人民政府对死者家属进行安抚，稳定其情绪，同时要求鸿冠公司、黄*妥善处理死者黄*林善后事宜，如有其他相关情况，

必须如实报告。

4月2日，经鼎湖区人民政府批准，鼎湖区应急管理局牵头相关部门成立了“3·31”高处坠落事故调查处理及工作组。

(三)事故善后处理

4月2日早上，鸿冠公司与死者黄*林家属达成了赔偿协议，赔偿金额120万元；遗体当日下午火化后，家属已全部回到广西老家。该起事故善后工作妥善处理完毕。

（四）应急处置评估

各职能部门能较快依据自身职责，开展各项工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质认定

按照生产安全事故调查处理“四不放过"原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型,事故调查组进行了大量的调查询问取证及勘查工作，现已查清了事故原因和性质。

(一)直接原因

黄*林安全意识淡薄，违规冒险作业。***黄*林虽持有高空作业操作证，但安全意识淡薄，爬上约9米高的施工顶棚后在未正确佩戴安全帽，且未佩戴安全带[1]情况下从事高空作业[2]，在向谢*斌传递星铁瓦后未及时注意脚下石棉瓦情况，脚下石棉瓦因承受不住重压而碎裂，导致黄*林高处坠落。***

1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)第3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况，配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

2.《高处作业分级》(GB3608-83)1.1:凡在坠落高度基本面 2m 或者 2m)上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。

(二)间接原因

黄*未有效落实安全生产主体责任。**经查，黄*工程队虽是临时组建的，但在接到鸿冠公司的工程后，黄*作为工程队的工头，未建立健全安全生产规章制度[1]，未按规定设置安全生产管理机构或配置安全生产管理人员[2]，对从业人员开展安全教育和培训仅停留在口头[3]，事发当天未对从业人员是否正确佩戴劳保用品监督到位[4]。**

(三)事故性质

鼎湖区“3·31”高处坠落事故是一起从业人员未正确佩戴必须的劳保用品，工程队主体责任不落实而引发的一般生产安全责任事故。

四、相关单位、人员履行职责情况

（一）鸿冠公司及相关人员的履职情况

鸿冠公司**有建立健全本公司的安全生产管理制度，有指定专人负责公司的生产安全监督管理工作，有查验进入厂区开展施工作业的从业人员是否具备相关特种作业资质并对其开展安全教育培训，有对生产施工现场的安全隐患进行排查整治并**

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

2.《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的

生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

3.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）第3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况，配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

形成台账。

罗*灿作为公司的主要负责人，有建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，按照工作规划经常到施工现场督促检查安全生产工作，及时发现并消除安全风险隐患，有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

（二）相关行政单位的履职情况

1.鼎湖区永安镇人民政府。永安镇人民政府有严格落实属地政府监管职责，切实加强对辖区内企业及在建工程的巡查力度，督促企业做好安全生产工作，对高空作业、动火作业等特种作业、“一线三排”、有限空间作业等重点安全领域开展专项检查，对日常检查中发现的安全隐患，督促企业及时整改。经查，永安镇人民政府认真贯彻落实区内安全监管部门的通知文件，开展相应的安全生产工作部署，对辖区内企业的特种作业人员持证上岗情况、安全隐患排查治理情况等发出通知督促指导企业开展相关工作，多次组织队伍到辖区内企业开展安全生产检查。综上本事故调查中暂未发现永安镇人民政府存在履职不到位情况。

2.鼎湖区住建局。**鼎湖区住建局负责对辖区内具有合法施工许可的在建工地及企业进行监管。经核查鸿冠公司与黄*工程队的工程承包合同，获悉本次事故工程是在鸿冠公司 7 号棚顶更换破碎的石棉瓦，并在石棉瓦上方加盖星铁瓦，工程投资额为 3 万元且拆除面积为 100 平方米，根据《建筑工程施工许可管理办法》[1]及《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》[2],鸿冠公司可以不申请办理施工许可证。调查中未发现鼎湖区住建局存在履职不到位的情况。**

3.鼎湖区应急管理局一是**今年有制定年度安全生产监督检查计划，辖区内有 69 家工贸企业、危化品企业纳入重点执法检查安排，经核查，鸿冠公司不在本年度监督检查重点单位名单中。今年 1-6 月份，已完成执法计划总进度 55%，依据“粉六条”“铝七条”“钢八条”重点检查了粉尘涉爆、铝加工、纺织等企业。**二是**今年 1-6 月份，区应急管理局共出动执法人员 126 人次，检查企业 63 家次，发现各类安全隐患共 134 项，发出了《责令限期整改指令书》40 余份。**三是**通过日常检查，对违反《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的 1 家化工企业和 2 家工贸企业进行立案调查，其中化工企业已完成了行政处罚，2 家工贸企业均已完成前期调查取证工作。**综上，鼎湖区应急管理局已经履行本单位安全生产综合监管职责。

1.《建筑工程施工许可管理办法》第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单

位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

2.《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》：一、2019年9月1日，工程投资额在100万以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

六、责任认定及对责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，对事故有关责任单位和责任人员提出如下处理意见：

黄*林，安全意识淡薄，高处作业期间未按相关规定正确佩戴安全帽及安全带，直接导致事故发生，对本次事故发生负有责任。鉴于黄*林在本次事故中死亡,建议不再追究其责任。

黄*未有效落实安全生产主体责任，对从业人员的安全培训教育仅停留在口头，对本次事故的发生负有责任，建议由鼎湖区应急管理局根据相关法律法规对其进行行政处罚。

七、事故主要教训

（一）黄*工程队主体责任未落实。黄*未进一步落实安全生产主体责任，在未依法取得相关建筑资质的情况下开展建筑施工业务，未对从业人员开展安全教育和培训，未督促从业人员正确使用劳保用品。此次事故中，黄*作为涉事工程队主要负责人，对待安全生产

工作麻痹大意，认为仅凭工人以往工作经验就能平安完工。未严格按照高空作业的“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）来开展高空作业，防止该起事故的发生。

（二）从业人员的安全生产意识淡薄。该起事故中，从业人员麻痹大意，对高处作业欠缺风险辨识，由于欠缺专业知识，劳动防护用品不到位，直接导致事故发生。

八、事故防范和整改措施建议

(一)落实安全生产主体责任

黄*工程队一是要正确树立依法依规从事生产经营活动的法治思想，应在依法取得建筑施工资质后方可从事相关业务。二是树立“隐患就是事故”的安全理念，全面开展事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时排查并整治相关风险隐患；三是要确保从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握与其相对应与相匹配的技能，同时了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务；四是要严格制定各项安全生产规章制度并落实相关工作，确保劳保用品正常发放，做到坚决不走过场，不马虎，不大意，确保从业人员按管理规定作业。

（二）落实行业和属地监管责任

各镇（街）要深入开展工贸领域的安全生产专项整治工作，要突出高处作业事故防范，强化工贸领域的安全监管执法，督促企业落实安全主体责任和企业主要负责人的履职行为，督促事故单位制定

各项防范事故的方案，并严格落实事故防范整改措施，确保隐患整改工作落实到位。各镇（街）要落实属地监管原则，加强对辖区高危行业的巡查检查，发现违法违规行为及时取证并报行业主管部门。

（三）深刻吸取事故教训，防范化解安全风险。

各镇（街）要督促相关在建工程及涉及翻修（新）的企业，认真排查施工方是否具备相关从业资质，从事特种作业的从业人员是否经培训并考核合格,分析事故原因以及事故暴露出的问题，加强本辖区、各领域项目的安全监管，强化企业对高空作业的“五个必须”的认知，举一反三，认真对照查摆问题，制定并落实整改措施，防范各类事故的发生。